铅山县市场监督管理局
行政处罚决定书

（饶铅稽二）市监处罚〔2025〕24号

当事人基本情况：

单位名称：铅山县中医院

统一社会信用代码：12360924492320149 6

法定代表人：***

经营住所：铅山县河口镇胜利南路11号

经营性质：事业

主管单位：铅山县卫生健康委员会

诊疗科目：预防保健科 | 内科;呼吸内科专业;消化内科专业;神经内科专业;心血管内科专业;血液内科专业;肾病学专业;内分泌专业;免疫学专业;变态反应专业;老年病专业 | 外科;普通外科专业;骨科专业;泌尿外科专业;烧伤科专业 | 妇产科;妇科专业;产科专业;计划生育专业;优生学专业;生殖健康与不孕症专业 | 妇女保健科;青春期保健专业;围产期保健专业;更年期保健专业;妇女心理卫生专业 | 儿科;新生儿专业;小儿传染病专业;小儿消化专业;小儿呼吸专业;小儿心脏病专业;小儿肾病专业;小儿血液病专业;小儿神经病学专业;小儿内分泌专业;小儿遗传病专业;小儿免疫专业 | 眼科 | 耳鼻咽喉科;耳科专业;鼻科专业;咽喉科专业 | 口腔科;牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔粘膜病专业;儿童口腔专业;口腔修复专业;口腔正畸专业;口腔种植专业 | 皮肤科;皮肤病专业;性传播疾病专业 | 传染科;肠道传染病专业;呼吸道传染病专业;肝炎专业;虫媒传染病专业;动物源性传染病专业;蠕虫病专业 | 肿瘤科 | 急诊医学科 | 康复医学科 | 职业病科 | 麻醉科 | 疼痛科 | 重症医学科 | 医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;临床细胞分子遗传学专业(登记新冠状病毒核酸检测，乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测，人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸扩增检测，甲型流感病毒核糖核酸检测，乙型流感病毒核糖核酸检测，解脲脲原体脱氧核糖核酸检测，沙眼衣原体核酸检测，柯萨奇病毒A16型核糖核酸检测，柯萨奇病毒核糖核酸检测，丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测，结核及非结核分歧杆菌核酸检测，巨细胞病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测。) | 病理科 | 医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 | 中医科;内科专业;外科专业;妇产科专业;儿科专业;皮肤科专业;眼科专业;耳鼻咽喉科专业;肿瘤科专业;骨伤科专业;肛肠科专业;老年病科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业;急诊科专业;预防保健科专业 | 中西医结合科******

根据《江西省市场监督管理局关于印发<全省市场监管领域2025年深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作方案>的通知》（赣市监机党[2025]1号）和《铅山县医疗保障局　铅山县市场监督管理局　铅山县卫生健康委员会关于铅山县医保药品及医疗服务项目价格的检查实施方案》（铅医保发〔2025〕6号）文件精神：本机关决定，于 2025年

08月15日开始对铅山县中医院2023年1月1日至2025年07月31日期间的价格活动（收费行为）进行检查（调查），通过检查，发现当事人存在超标准收费的行为，当日经报分管领导批准同意予以立案调查，并于2025年8月20日对当事人法定代表人***进行询问调查，调查了解当事人换药费的收费情况，期间，未对当事人采取强制措施。

调查认定的事实：

经查证，当事人存在以下事实：

（1）收费项目“中换药-敷料在20(含)-50CM2之间”按照规格，实际应该是小换药（敷料在50cm²（含以下））：2023年01月01日至2024年02月28日，规定标准为5元/次，实际收费10.5元/次，超标准收费5.5元/次，共收取2119次，多收11654.5元；

（2）收费项目“大换药-敷料在50(”按照规格，实际应该是中换药（敷料在50cm²-100cm²（含））：①2023年01月01日至2024年02月28日，规定标准为10元/次，实际收费15.8元/次，超标准收费5.8元/次，共收取6093次，多收35339.4元；②2024年03月01日至2024年06月30日，规定标准为15元/次，实际收费24元/次，超标准收费9元/次，共收取2103次，多收18927元；

以上两项合计，共多收取65920.9元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《事业单位法人证书》，证明当事人的主体资格。

2.《医疗机构执业许可证》，证明当事人具备执业资格。

3.法人代表身份证复印件，证明当事人的法人代表的真实身份。

4.《现场笔录》，证明当事人存在违规收费的事实。

5.《询问调查笔录》证明当事人承认违规收费的事实。

6.《检查明细登记表》，证明当事人认可违规收费的事实。

7.《各项目收费统计表》，证明当事人实际收取“换药费”情况。

（行政处罚告知情况，当事人陈述、申辩、听证意见，复核以及采纳情况和理由）

我局于2025年8月22日送达了《责令退款事先告知书》，告知当事人我局拟作出的责令退款内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述权\申辩权。在法定期限内，当事人未进行陈述申辩。我局又于2025年9月02日送达了《责令退款通知书》，责令当事人在规定期限内退还多收价款；在规定期限内，当事人未退还多收价款（只提供了无法退款的《情况说明》，原因是涉及人员较多且难以查清具体人员）。我局于2025年9月18日送达了《行政处罚告知书》，告知当事人我局拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述权\申辩权。并有要求听证的权利。在法定期限内，当事人未进行陈述申辩，

也未要求听证。

（违法行为性质及定性、处罚依据）

当事人上述的行为违反了《江西省医疗服务项目价格汇编（2012版）》和《上饶市医疗保障局 上饶市卫生健康委员会 关于动态调整部分医疗服务价格项目（2023年度）的通知》（饶医保字[2024]6号）的规定，未履行《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”规定的义务，构成了《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（二）项“高于或者低于政府定价制定价格的;”的价格违法行为。

根据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；”和第四十一条“经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任。”以及《价格违法行为行政处罚规定》第九条“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；（二）高于或者低于政府定价制定价格的；”和第十六条“本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。”的规定。

（自由裁量理由等其他需要说明的事项）：

鉴于本案案件调查过程中，当事人积极配合调查且在执法人员现场检查前及时改正违规收费行为（立案前），根据《江西省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》（赣市监规[2023]1号）第十八条“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（八）在市场监管部门立案前主动改正或者及时中止违法行为的;”之规定，属行政处罚从轻情形。建议：对当事人予以从轻行政处罚。

参照《江西省市场监督管理行政处罚裁量权参照执行标准（2024年本）》第二编 价格监督检查和反不正当竞争：第八条“经营者不执行政府指导价、政府定价”【裁量基准】（一）有从轻处罚的情形：有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得 1.5 倍以下罚款。”的规定。

综上所述，经研究决定：给予以下行政处罚：

1.没收无法退还的价款陆万伍仟玖佰贰拾元玖分（￥65920.9元）；

2.并处违法所得壹倍罚款计币陆万伍仟玖佰贰拾元玖分(￥65920.9元）；

以上二项合计金额为壹拾叁万壹仟捌佰肆拾壹元捌分（￥131841.8元）（上缴国库）。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第六十七条的规定，本决定自送达之日起生效，当事人应当在收到本处罚决定书之日起十五日内将罚没款上缴到江西省非税收入内部待结算账户（凭缴款编码至中国工商银行铅山县支行、中国农业银行铅山县支行、中国建设银行铅山县支行、中国邮政储蓄银行铅山县支行、江西铅山农村商业银行、上饶银行铅山县支行、江西银行铅山县支行任一家银行网点缴纳均可）。

根据《行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本机关可以采取以下措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；（二）申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向铅山县人民政府申请行政复议，也可以于六个月内依法向广信区人民法院提起行政诉讼。

行政复议或者行政诉讼期间，本行政处罚决定不停止执行。

铅山县市场监督管理局（印 章）

2025年9月30日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式__三__份，_一_份送达，一份归档，_一份送财务_____。